

1501572-53.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... efeito, após confessar amplamente o tráfico tanto para os investigadores que o abordaram, como para a autoridade policial que presidiu o flagrante, em juízo o réu se retratou. Assumiu a posse das quatro porções de crack que trazia consigo, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. O restante das substâncias pertencia ao traficante que lhe vendeu a droga. Ganhou o dinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501572-53.2022.8.26.0548 controle:2022/000566

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2127315/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 24880912 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2127315 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2127315/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALVARO FERREIRA DA SILVA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ALVARO FERREIRA DA SILVA, RG nº 45.011.636/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 11.05.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 56/57). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 89 e 95). A denúncia foi recebida aos 04.07.22, sendo o acusado citado aos 08.07.22 (fls. 97 e 119). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 04/13, 37/39 e 67/69). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após confessar amplamente o tráfico tanto para os investigadores que o abordaram, como para a autoridade policial que presidiu o flagrante, em juízo o réu se retratou. Assumiu a posse das quatro porções de crack que trazia consigo, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. O restante das substâncias pertencia ao traficante que lhe vendeu a droga. Ganhou o dinheiro apreendido de um rapaz para comprar passagem de ônibus. Foi agredido e coagido pelos investigadores a confessar o tráfico e a não tirar a roupa para ser examinado. Quanto as alegadas agressões, observo desde já que o réu nada relatou para a autoridade policial, tampouco por ocasião da audiência de custódia, sendo submetido a exame de corpo de delito cujo laudo apresentou resultado negativo, documento que goza de fé pública e não foi infirmado por prova idônea em sentido contrário (fls. 54/55). Os investigadores hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico intenso, após campana durante a qual puderam observa-lo, e fotografa-lo, vendendo a terceiros droga que buscava em uma lixeira. Revistado, com o réu foram encontradas quatro porções de crack, além de dinheiro. Na lixeira aonde ele se dirigia foram localizadas outras porções de crack a granel e também idênticas àquelas que o acusado portava, bem como cocaína. Indagado a respeito, o réu confessou-lhes o tráfico, informando que assim agia para sustentar o vício. E não há por que negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo por que duvidar de seus relatos. Realmente: "Oportuno registrar aqui que compartilho do entendimento consagrado pela grande maioria da doutrina e jurisprudência de que o depoimento prestado por Policiais possui o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não constituindo óbice algum à sustentação de uma condenação, desde que, por óbvio, seja idôneo, inspire credibilidade e se harmonize com os demais elementos de prova, o que restou evidenciado nos autos" (TJ/SP - Apel. Crim. nº - 1500947-24.2019.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u.- j. 13.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao acusado a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, inclusive das substâncias que ele mantinha guardada na lixeira. A versão por ele apresentada permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos investigadores, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário, inexistindo nos autos qualquer indício de coação ou de que o flagrante tivesse sido forjado. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado foi surpreendido em local de tráfico, após campana durante a qual foi visto, e fotografado, vendendo a terceiros droga que trazia consigo (quatro porções de crack) e também guardava em uma lixeira, onde foram encontradas outras porções de crack e cocaína. Por sinal, confessou o tráfico não apenas para os investigadores que o abordaram, como também para a autoridade policial que presidiu o flagrante, não havendo por que ignorar tais confissões, que foram corroboradas pela prova oral produzida. Nesse sentido: "O acusado em um processo penal

normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM/SP - Ap. nº1295479/2 - j. em 25.03.02 - RT 802/600). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque o réu não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, ao passo que a justificativa por ele apresentada para o dinheiro que trazia consigo subestima a inteligência alheia, tudo a reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/6 em razão dos antecedentes - fls. 46 - proc. nº 0068175-42). B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 46 - proc. nº 006594-55). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: "Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena" (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). C) Causas de aumento e diminuição de pena: a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é absolutamente inviável em face da reincidência, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. Nesse sentido: "Saliento que a reincidência, além de necessariamente agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei, dentre eles a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501754-10.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 30.03.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). D) Apelar em liberdade: o réu ostenta antecedentes, sendo inclusive reincidente, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime gravíssimo, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. A propósito: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis n.ºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de réu reincidente, condenado por crime que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: "O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 566/22 e CONDENO O RÉU ALVARO FERREIRA DA SILVA, RG nº 45.011.636/SP, a cumprir 06 anos, 09 meses e

20 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 680 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas,

06 de setembro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA